



Nr. 216 Kabinettsitzung vom 3. März 1922, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1375 , Bl. 1-4

Anwesend: Wirth, Bauer, Rathenau, Köster, Schmidt, Geßler, Radbruch, Giesberts, Hermes; StS Hemmer, Müller, von Simson, Walther, Hirsch, von Haniel, Zapf, Stieler; MinDir. Meissner, Müller, Brecht, Ritter; MinR Wever, [Cuntze]; VLegR Haas; RbkPräs. Havenstein; RbkVPräs. von Glasenapp; Protokoll: MinR Kempner.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Zwangsanleihe.
2. Entwurf eines Gesetzes über die Autonomie der Reichsbank.
3. Hilfestellung für die Wolga- und Schwarzmeerkolonisten. *[abgesetzt]*
4. Ergänzung des Beschlusses des Reichsministeriums vom 5.11.1921 P 5 (RK 10096 vom 7.11.1921) über die Ernennung oder Entlassung von Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts.
5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Verlängerung der Kündigungsbeschränkung zu Gunsten Schwerbeschädigter. [...]
6. Frage der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen *[abgesetzt]*
7. Weiterverleihung der Dienstauszeichnungen an die Wehrmachtsangehörigen. *[abgesetzt]*
8. Ausnutzung der reichsfiskalischen Gärten an der Budapesterstraße. *[abgesetzt]*
9. Festsetzung eines Volkstrauertages. *[abgesetzt]*
10. Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge bei Tilgungsdarlehen. [...]
11. Abkommen über die Durchführung der Sachlieferungen gemäß Anlagen II und IV des Teiles VIII des Versailler Vertrages.
12. Entwurf eines Erlasses über die Dienstsiegel und Richtlinien für die Anfertigung von Dienstsiegeln. [...]

1. Zwangsanleihe¹.

Minister Hermes teilt mit, daß über die vorgesehene Zwangsanleihe Besprechungen mit den Sachverständigen stattgefunden haben und weiter fortgesetzt werden. Dem Reichswirtschaftsrat werde der anliegende Fragebogen zur Äußerung übersandt werden². Die in der „Vossischen Zeitung“ mehrfach gegebene Darstellung über die Behandlung der Zwangsanleihe durch das Reichsfinanzministerium sei völlig falsch. Er habe mit der Deutschen Volkspartei über die technischen Einzelheiten der Zwangsanleihe gesprochen und ihr gesagt, daß schon im Kalenderjahr 1922 größere Mittel aus der Anleihe eingehen müßten³.

Der Minister trägt darauf den Inhalt des Fragebogens im einzelnen vor.

Minister *Bauer*: Der wesentlichste Punkt bei den kommenden Verhandlungen würde sein, daß schon im Jahre 1922 erhebliche Beträge auf die Zwangsanleihe eingehen müßten.

Der *Reichskanzler* schließt sich dieser Auffassung an. Er stellt zur Erwägung, ob vielleicht neben den Finanzämtern andere Stellen mit der Vorveranlagung zu befassen seien, wie etwa die Landwirtschaftskammern, die Handelskammern, die Handwerkskammern.

Der Reichskanzler macht ferner darauf aufmerksam, daß die Unabhängige Sozialdemokratische Partei in der Frage der Zwangsanleihe zur Zeit eine Wandlung durchmache. Einige Mitglieder der USPD hielten sie für ein gefährliches Experiment.

Die Frage der Zwangsanleihe müsse unter allen Umständen bis zum Anfang der nächsten Woche geklärt werden.

Minister Hermes hat Bedenken, andere Behörden als die Finanzämter mit der Veranlagung zu befassen, sagt aber Prüfung der Frage zu.

Minister Schmidt will sich zu den Einzelheiten der Vorlage heute nicht äußern. Die Sozialdemokratische Partei halte sich an das Steuerkompromiß für gebunden. Da eine Selbsteinschätzung vorgesehen sei, so sei es vielleicht nicht nötig, die Veranlagung durch andere Körperschaften als die Finanzämter vornehmen zu lassen.

Das Kabinett ermächtigt den Reichsfinanzminister, auf der vorgetragenen Grundlage mit den Parteien zu verhandeln.

¹ Zum Projekt der Zwangsanleihe siehe Dok. Nr. 205 Anm. 1, P. 1 und P. 8 der Ausführungen Wirths.

² Es handelt sich um eine dreiseitige, hektographierte Ausarbeitung in der zunächst dargelegt wird, wie weit das Reichsnotopfer nach dem Gesetz betr. die beschleunigte Veranlagung und Erhebung des Reichsnotopfers vom 22.12.1920 eingezogen ist (siehe dazu auch Dok. Nr. 100, Anm. 2). Die Aufzeichnung fährt dann fort: „Hierzu soll als weitere Belastung die Zwangsanleihe treten. I. Die Anleihe soll auferlegt werden in Höhe des Gegenwerts von 1 Mrd Goldmark (Beschuß der Kompromißpartei). – II. Einschätzungsgrundlage: Welches Vermögen soll den Maßstab für die Beteiligungspflicht bilden? – Soll das Notopfervermögen (Stand vom 31.12.1919) zugrundegelegt werden, obwohl die Bewertungen des Vermögens der derzeitigen Geldentwertung in keiner Weise angepaßt ist? Soll der Vermögensstand am 31.12.1922 als Maßstab genommen werden? – III. Erhebungssatz: a) Welcher Prozentsatz des Vermögens soll in Zwangsanleihe angelegt werden? Wie soll der Tarif gestaffelt werden? b) Welche Freigrenzen werden vorgeschlagen? 1. Allgemein, 2. für das reine Kapitalvermögen eine höhere Freigrenze, eventuell in Verbindung mit der Höhe des Einkommens? – IV. Wann und wie sollen die Einzahlungen erfolgen? a) Wird er Vermögensstand vom 31.12.1922 zugrunde gelegt, so kann die endgültige Festsetzung nicht vor Sommer 1923 erfolgen, denn früher kann mit der Veranlagung der Vermögenssteuer nicht gerechnet werden. In diesem Fall wären Vorauszahlungen für 1922 erforderlich. b) Wie können solche Vorauszahlungen erreicht werden? 1. durch Gewährung eines Diskonts für besonders frühe Einzahlungen? Wie hoch müßte der Diskont sein? 2. durch Zuschläge zum endgültigen Anleihebetrag, soweit Vorauszahlungen bis zu einem bestimmten Tage des Jahres 1922 noch nicht erfolgt sind? 3. Würden, wenn die Anleihe nach dem Stand vom 31.12.1922 bemessen wird, Vorauszahlungen aufgrund von Selbsteinschätzungen, die jeder im Laufe des Jahres 1922 vorzunehmen hätte, erfolgen können? 4. Könnten die Notopferveranlagungen neben der Selbsteinschätzung als Bemessungsgrundlage für die Höhe der Vorauszahlungen benutzt werden? 5. Sollen zuviel gezahlte Notopferbeträge auf die Zwangsanleihe angerechnet werden können? – V. Zinsfuß und Ausgabekurs: Nach dem Beschuß der Kompromißpartei soll die Anleihe in den ersten drei Jahren unverzinslich sein. Welcher Zinsfuß käme vom 4. Jahr ab in Frage? Wie hoch soll der Ausgabekurs sein? VI. Amortisation: a) Welcher Prozentsatz jährlich? b) auf welche Weise? – VII. Lombardfähigkeit: Mit welchem Prozentsatz des Börsenkurses soll die Anleihe beliehen werden können?“ (R 43 I/2393, Bl. 235 f.). Eine Reaktion des VRWiR in R 43 I nicht ermittelt.

³ Siehe etwa den Artikel von Georg Bernhard „Die Regierung der Staatssekretäre“ (Vossische Zeitung Nr. 100 vom 28.2.22), in dem das RFin. unter anderem deshalb kritisiert wird, weil es über seine Pläne zur Zwangsanleihe bislang Stillschweigen bewahrt habe; das geschehe nur deshalb, weil es nicht beabsichtige, die Zwangsleihe noch im Jahre 1922 zu erheben. Der Artikel unterstellt also, das RFin. wolle die Zwangsanleihe durch einen späteren Erhebungstermin sabotieren.

2. Entwurf eines Gesetzes über die Autonomie der Reichsbank.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ⁴.

3. Hilfestellung für die Wolga- und Schwarzmeerkolonisten. [abgesetzt]

4. Ergänzung des Beschlusses des Reichsministeriums vom 5.11.1921 P 5 (RK 10096 vom 7.11.1921) über die Ernennung oder Entlassung von Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts ⁵.

Staatssekretär Hemmer trägt den Inhalt eines Schreibens des Herrn Reichspräsidenten vor, worin er festzulegen bittet, daß bei der Ernennung von Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts entscheidende oder verpflichtende Maßnahmen seitens der Ressortminister nicht eher erfolgen möchten, als bis nach erfolgter Stellungnahme des Kabinetts seine Entscheidung eingeholt sei, was durch schriftliche Vorlage, mündlichen Vortrag oder durch die Vermittlung des Chefs des Büros des Herrn Reichspräsidenten geschehen könne.

Reichsminister Bauer erklärt sich hiermit einverstanden und weist bei dieser Gelegenheit darauf hin, daß bei der Besetzung von wichtigen Auslandsposten das Kabinett gehört werden müsse, wie dies früher auch geschehen sei.

Der *Reichskanzler* Die Frage der Ernennung von Beamten müsse nochmals grundsätzlich in einer Chefbesprechung erörtert werden. Die Grundsätze für die Chefbesprechung würden von der Reichskanzlei und bezüglich der Auslandsbeamten vom Auswärtigen Amt aufgestellt werden.

Das Kabinett beschließt, daß bei der Ernennung von Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts gemäß den Wünschen des Herrn Reichspräsidenten zu verfahren sei.

Der Herr *Reichskanzler* bittet alle Ressortminister, in Zukunft hiernach zu handeln.

⁴ Zur Vorberatung des Entwurfs siehe Dok. Nr. 214. Der Entwurf (R 43 I/631, Bl. 93-95) gelangt am 21.3.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 3863, Bd. 372); der VRWiR legt am 25.4.22 einen eingehenden Bericht über seine Beratungen des Entwurfs vor (RT-Drucks. Nr. 4172, Bd. 372). Das Gesetz wird am 20.5.22 in zweiter und dritter Lesung im RT verabschiedet (RT Bd. 355, S. 7453 ff.) und am 26.5.22 verkündet (RGBl. 1922 II, S. 135).

⁵ Kabinettsbeschluß siehe Dok. Nr. 129, P. 5.

5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Verlängerung der Kündigungsbeschränkung zu Gunsten Schwerbeschädigter. [...]

6. Frage der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen [abgesetzt]

7. Weiterverleihung der Dienstauszeichnungen an die Wehrmachtsangehörigen. [abgesetzt]

8. Ausnutzung der reichsfiskalischen Gärten an der Budapesterstraße. [abgesetzt]

9. Festsetzung eines Volkstrauertages. [abgesetzt]

10. Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge bei Tilgungsdarlehen. [...]

11. Abkommen über die Durchführung der Sachlieferungen gemäß Anlagen II und IV des Teiles VIII des Versailler Vertrages.

Minister *Dr. Rathenau* bemerkt zu dem Abkommen, das im Einzelnen vom Wiederaufbauministerium vorgetragen werden würde, daß es der Entscheidung der Reparationskommission unterliege⁶. Für Frankreich gelte es nicht, da mit diesem das Wiesbadener Abkommen geschlossen sei, das allerdings von der Reparationskommission noch nicht genehmigt sei. In dem neuen Abkommen sei der freie Verkehr zwischen Besteller und Lieferanten zur Grundlage gemacht worden. Die festgesetzte Höhe von 1450 Millionen Goldmark⁷ würde keinesfalls zur Wirkung kommen, denn ein beträchtlicher Teil davon fiel auf die Kohlenlieferungen, und etwa 950 Millionen auf das Wiesbadener Abkommen. Es handele sich jetzt grundsätzlich darum, den Beweis zu erbringen, daß wir solche Sachleistungen wirklich darbieten wollten.

Auf eine Frage des Reichskanzlers erklärt Staatssekretär v. *Simson*, daß die Regierungsparteien mit dem Grundsatz des freien Verkehrs einverstanden seien, wenn Kautelen gegen Mißbrauch getroffen würden.

⁶ Am 27.2.1922 war von Bemelmans als dem Vertreter der Repko und von Cuntze als dem Vertreter der dt. Reg. in Berlin ein Sachlieferungsabkommen paraphiert worden, das die folgenden ausdrücklichen Vorbehalte der dt. Reg. enthielt: „1. Abkommen erhält nur für diejenigen alliierten Länder Geltung, denen gegenüber Deutschland noch nicht durch andere Abkommen über die Ausführung der Anlagen II und IV zu Teil VIII des Versailler Vertrages gebunden ist. Sollte ein derartiges zurzeit bestehendes Abkommen aus irgendwelchen Gründen fortfallen, so ist Deutschland bereit, mit diesem Lande wegen der Anwendung des vorstehenden Abkommens in Verhandlung einzutreten. Bis zum Abschluß eines neuen Abkommens bleiben zwischen beiden Ländern die Bestimmungen des Versailler Vertrages in Kraft; 2. Die für das Jahr 1922 festzustellende Sachlieferungsschuld Deutschlands muß sich im Rahmen der in Cannes genannten Zahl halten, und das in Cannes vorgesehene Verhältnis von ungefähr 2:1 zwischen den auf diese Weise Frankreich und der Gesamtheit der übrigen Alliierten zuzuerkennenden Ansprüchen muß für die Dauer des Jahres 1922 anerkannt werden; 3. Die alliierten Mächte, die das vorstehende Verfahren annehmen, müssen sich mit der deutschen Regierung ins Einverständnis setzen, falls sie in Deutschland amtliche Stellen aufrecht erhalten oder schaffen wollen, die sich mit der Durchführung des vorstehenden Abkommens befassen – ohne daß hierdurch das Recht der konsularischen Vertretung beeinträchtigt wird; 4. Artikel VI sind die Worte „in dem durch dieses Abkommen geordneten Verfahren“ zu streichen.“ (R 43 I/27, Bl. 12-18, hier: Bl. 17f; Text des endgültigen Abkommens siehe RT-Drucks. Nr. 4468, Bd. 374 und RGBl. 1922 II, S. 638 ff.).

⁷ Diese Summe war in Cannes als Verpflichtung für die Sachlieferungen festgesetzt, davon sollten an Frankreich 950 Mio Goldmark und an die übrigen Alliierten 500 Mio Goldmark entrichtet werden (siehe Note der Repko an die dt. Reg. vom 31.3.22, RT-Drucks. Nr. 4140, S. 161, Bd. 372).

Auf eine weitere Frage des Reichskanzlers über die Förderung der französischen separatistischen Bestrebungen⁸ erklärt Staatssekretär v. *Simson*, daß sich das Abkommen zunächst auf Frankreich nicht beziehe. Trete hierin später eine Änderung ein, so müsse diese Frage mit Frankreich erörtert werden.

Geheimrat Cuntze trägt nunmehr die Grundzüge des Abkommens vor.

Auf eine Frage des Reichskanzlers über die Behandlung von Holzlieferungen erklärt er, daß Holz nicht in den freien Verkehr komme.

Der *Reichskanzler* regt an, dem Abkommen heute unter Vorbehalt der Bestimmungen über Holz zuzustimmen⁹.

Staatssekretär *Dr. Müller* bittet, heute von einer formellen Zustimmung zu dem Abkommen abzu-
sehen und zunächst die Stellungnahme der Reparationskommission abzuwarten.

Ministerialrat *Jaffé* teilt mit, daß Holzlieferungen in das Abkommen nicht aufgenommen werden
könnten, da die Gegner einerseits unsere Außenhandelsregelung respektieren, andererseits aber auf
unsere Holzlieferungen nicht verzichten wollten.

Der *Reichskanzler* Er müsse noch eine Deputation von Holzinteressenten anhören. Zu dieser Bespre-
chung würde er Vertreter der beteiligten Ressorts hinzuziehen.

Staatssekretär *Dr. Müller* hält die Erörterung der Frage für nötig, ob das Abkommen dem Reichsrat
und Reichstag vorzulegen sei.

Auf Vorschlag des Ministers Bauer wird diese Frage zurückgestellt, da eine Stellungnahme des Kabi-
netts zum Abkommen selbst heute nicht erfolgen solle.

Der *Reichskanzler* stellt fest, daß das Kabinett von dem Abkommen Kenntnis genommen habe.

12. Entwurf eines Erlasses über die Dienstsiegel und Richtlinien für die Anfertigung von Dienst- siegel. [...]

⁸ Aufgrund von Zeitungsnachrichten über eine eingeplante Ausdehnung des Cuntze-Bemelmans-Abkommens auf Frankreich hatte auch das PrIMin. in einem Schreiben Severings an den RK vom 21.3.22 solche Bedenken erhoben: „Diese Frage berührt ein vitales Interesse der preußischen Rheinlandpolitik; die Politisierung der rheinischen Industrie mittels industrieller Bevorzugung durch unmittelbare französische Lieferungsufträge. Damit wird der von Frankreich geförderte rheinische Separatismus das erste wirk-
same Instrument erhalten, indem rheinische Industriellen (indirekt dadurch eventuell auch Arbeiter-) Kreise durch ein System der französischen Begünstigung in den Aufträgen für den Separatismus gewonnen werden können. Dazu kommt, daß hierbei auch eine Möglichkeit gewonnen wird, rheinische Separatisten mit rheinischen Industriemitteln zu finanzieren und so den finan-
ziellen Unterstützungen der Dorten- und Smeetskreise das Odium der französischen Unterstützung zu nehmen. [...] Ich darf daher bitten, bei der weiteren Behandlung der Frage der Ratifikation, insbesondere bei den Beratungen im Reichskabinett die maßgebenden Innenressorts hinzuzuziehen, um die aus den eingehenden und jahrelangen Beobachtungen der Rheinlandfrage gewonnenen Erfahrungen hierbei mit der erforderlichen Wucht zur Geltung zu bringen. Ich möchte zugleich noch hervorheben, daß bei den Wiederaufbaulieferungen eine Bevorzugung der rheinischen Industrie mit Rücksicht auf ihre bisherige Bedrückung angezeigt ist, daß aber diese Bevorzugung nicht durch französische Stellen, sondern durch deutsche Stellen geschehen muß, um sich im deutschen Sinne auszuwirken.“ (R 43 I/27, Bl. 40 f.).

⁹ In der Anlage A des Entwurfs wird wie in der endgültigen Fassung unter 6. Holz als zu den Artikeln gehörig genannt, die auch weiterhin nur in dem durch den Friedensvertrag vorgesehenen Verfahren bezogen werden können (R 43 I/1375, Bl. 37-42, hier: Bl. 40).

Zitierhinweis

Nr. 216 Kabinettsitzung vom 3. März 1922, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 599–603 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D216>